

"Die Taten wurden ausgestalteter, aggressiver, gewalttätiger" Ein 33-Jähriger soll in Berlin Jagd auf Frauen gemacht haben. Neben einer Haftstrafe droht ihm Sic....

"Die Taten wurden ausgestalteter, aggressiver, gewalttätiger"; Ein 33-Jähriger soll in Berlin Jagd auf Frauen gemacht haben. Neben einer Haftstrafe droht ihm Sicherungsverwahrung. Die vorgeworfenen Taten waren "sadistisch", doch das reicht nicht aus

Die Welt

Freitag 12. Februar 2021

Copyright 2021 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Panorama; S. 24; Ausg. 36

Length: 1706 words

Byline: Anna Kröning

Body

In Berlin verhandelt das Landgericht zurzeit einen Fall, der im Gegensatz zu anderen Gruppenvergewaltigungen wie in Freiburg oder Düsseldorf bislang kaum öffentliche Beachtung gefunden hat. Es geht um Wisam B. B., einen 33-Jährigen, der 2015 als Flüchtling aus dem Irak nach Deutschland kam. Er soll gemeinsam mit Kumpanen in seinem schwarzen Auto auf Berlins Straßen gezielt Jagd auf Frauen gemacht haben, sie entführt, gefangen gehalten und missbraucht haben. Mindestens vier Fälle von schwerer und schwerster Vergewaltigung werden ihm vorgeworfen, dazu Körperverletzung und Geiselnahme in zwei Fällen.

Mit einer Haftstrafe wird der Mann rechnen müssen, sollte das Gericht die Taten als erwiesen ansehen - so viel wird kurz vor Prozessende deutlich. Interessant wird jedoch die Frage nach der Sicherungsverwahrung, über die neben dem Strafmaß das Schwurgericht um die Vorsitzende Richterin Denise Wittkopf zu entscheiden hat. Diese geschieht unabhängig vom Urteil über das Strafmaß eines Angeklagten, denn hier gilt es abzuwägen, wie gefährlich jemand auch in Zukunft ist.

Und genau hier stellt sich die Frage, ob das bei jemandem wie Wisam B. B. überhaupt möglich ist.

Bevor Presse und Publikum während der Aussagen der vier mutmaßlichen Opfer ausgeschlossen wurden, hatte genau zu jener Frage eine Gutachterin ausgesagt. Die Psychiaterin, die namentlich nicht genannt werden möchte, da sie sich vor Bedrohung fürchtet, vermochte allerdings keine eindeutige Prognose für den 33-Jährigen zu stellen. Dabei kommt es eben genau auf diese an. Die Sicherungsverwahrung als rechtliches Instrument, also einen verurteilten Täter auch nach Ablauf seiner Strafe unter staatliche Aufsicht zu stellen, wird nur äußerst selten angewendet. Es ist besonders gefährlichen Tätern vorbehalten, denn der Schutz der Allgemeinheit bedeutet zugleich weitgehende Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte. Zurzeit sitzen knapp 600 Menschen in Sicherungsverwahrung. Könnte Wisam B. B. also einer von ihnen werden?

"Die Taten wurden ausgestalteter, aggressiver, gewalttätiger" Ein 33-Jähriger soll in Berlin Jagd auf Frauen gemacht haben. Neben einer Haftstrafe droht ihm Sic....

Im Fall von Wisam B. B. hat sich die Gutachterin lange mit dem Angeklagten befasst und dafür die Aussagen von Zeugen und seinen Lebenslauf zugrunde gelegt, um Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu ziehen. Fest stehe, dass es keinen Hinweis auf eine Erkrankung oder eine Intelligenzminderung gebe, Wisam B. B. also psychisch schulfähig sei: "Es war auffällig, wie ausgesprochen aufmerksam er den Prozess verfolgte", erklärte sie. Trotzdem vermochte sie aus mehreren Gründen keine eindeutige Einschätzung über die Persönlichkeit und einen möglichen Hang des Angeklagten zur Straffälligkeit abzugeben. Es gebe vieles, das für eine "ungünstige" Prognose spreche und auf eine "dissoziale oder psychopathische Persönlichkeit" hindeute, erklärte sie. Allerdings ist genau dieser Unterschied für die Einschätzung einer Sicherungsverwahrung entscheidend: Ist Wisam B. B. ein Psychopath oder dissozial?

Die Brutalität, mit der Wisam B. B. seine Opfer vergewaltigt haben soll, die aktive Gestaltung, seien "ungute Zeichen" bezüglich einer Prognose - sofern sie dem Angeklagten zugeordnet würden. "Die Taten wurden ausgestalteter, aggressiver, gewalttätiger."

Eindrücke, was damit gemeint sein könnte, vermittelte die Aussage eines mutmaßlich fünften Vergewaltigungsopfers, einer australischen Touristin. Ihr Fall wird aus Verfahrensgründen nicht mitverhandelt. Das Opfer hatte per Videoschleife als Zeugin ihre Vergewaltigung im August 2019 in Berlin geschildert. Sie sei von zwei Männern in einem Auto vergewaltigt worden, das als Taxi getarnt gewesen sei. Einer der beiden Männer soll der Angeklagte Wisam B. B. gewesen sein, darauf deuten DNA-Spuren.

Schon vor diesem Vorfall, 2018 und 2019, soll Wisam B. B. zwei Vergewaltigungen in seiner Wohnung begangen haben. Das erste mutmaßliche Opfer war damals erst 14 Jahre alt. Später dann soll Wisam B. B. jungen Frauen, die nachts auf dem Heimweg waren, in seinem SUV zusammen mit mehreren Komplizen aufgelauert haben. Im Januar 2020 sollen sie zur Wohnung von Wisam B. B.s jüngerem Bruder in Berlin-Spandau gefahren sein. Dort sei die 18-Jährige vier Stunden lang festgehalten und sexuell misshandelt worden. Ihr sei gedroht worden, dass man bei Gegenwehr "sechs weitere Männer" hole. Auch soll ihr Wisam B. B. mit dem Tod gedroht haben. Am Morgen sei sie in Charlottenburg verletzt auf die Straße geworfen worden.

Im Februar 2020 soll Wisam B. B. mit drei Komplizen eine 21-Jährige in der Nähe des "Berghain" in Berlin-Friedrichshain aufgegriffen haben. Die vier Männer sollen sie gegen vier Uhr morgens ins Auto gezwungen und nacheinander auf der Rückbank vergewaltigt haben. Laut Anklage wurde sie auch gezwungen, Amphetamine zu schlucken, auf einem Parkplatz soll es zu weiteren Misshandlungen gekommen sein.

Aus zwei Gründen kommt die Psychiaterin trotz dieser Vorwürfe bei Wisam B. B. an ihre Grenzen. Zum einen habe Wisam B. B. nicht gegen Auflagen oder Interventionen verstoßen, denn es habe keine gegeben - für die mutmaßlichen Vergewaltigungen musste er sich erst jetzt verantworten. Das wiederum bedeutet, dass man nicht sagen kann, ob er sich solchen Auflagen gebeugt hätte. Zum anderen - und dies sei entscheidend - sei die Vergangenheit und damit die Persönlichkeit von Wisam B. B. eine "Black Box", erklärte die Gutachterin. "Es ist in diesem Fall besonders schwierig, ich kann seine Persönlichkeit nicht beurteilen", erklärt sie. Und das auch noch aus "doppeltem Grund". Wisam B. B. verweigerte zum einen in der Haft eine psychiatrische Untersuchung. Zum anderen sei weitgehend unklar, was sich in seinem Leben ereignet hatte, bevor er im Jahr 2015 nach Deutschland einreiste.

Eine der wichtigsten Fragen überhaupt wird in dem Verfahren also unbeantwortet bleiben: Wer ist Wisam B. B. wirklich, wie wird er sich in Zukunft verhalten? Trotz umfangreicher Zeugenaussagen, unter anderem seines jüngeren Bruders und seiner Stiefmutter, die ebenfalls in Berlin leben. Die Gutachterin kann sich also nur auf die Informationen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge stützen und auf die Angaben der Angehörigen, die sich aber teilweise widersprechen. Wisam B. B. sei zudem nicht vorbestraft und im August 2015 nach Deutschland eingereist. Den Unterlagen zufolge wuchs er in Bagdad mit vier Geschwistern und einem Halbbruder auf und ging neun Jahre zur Schule. Später soll er als Bauarbeiter und dann als Verkehrspolizist gearbeitet haben. Sein Vater arbeitete für das Regime von Saddam Hussein und floh nach dessen Sturz im Jahr 2003 nach Jordanien. Wisam B. B. wurde demnach ohne Vater groß, der älteste Bruder hatte das Sagen in der Familie. Unklar ist die Rolle der Mutter. Wisam B. B. erklärte, sie sei 2014 erschossen worden. Sein Vater habe von 2001 an seit seiner Flucht mit

"Die Taten wurden ausgestalteter, aggressiver, gewalttätiger" Ein 33-Jähriger soll in Berlin Jagd auf Frauen gemacht haben. Neben einer Haftstrafe droht ihm Sic....

ihr und einer weiteren Frau nach islamischem Recht unter einem Dach gelebt, sei mit beiden verheiratet gewesen. Ähnliches berichtet sein Bruder Karrar B. B., der zunächst in dem Prozess zusammen mit Wisam B. B. mitangeklagt war, dann aber freigesprochen wurde, da ihm eine Beteiligung nicht nachgewiesen werden konnte. Er trat anschließend als Zeuge im Prozess auf. Die Stiefmutter, die heute in Berlin lebt, sagte hingegen vor Gericht aus, die leibliche Mutter von Wisam B. B. sei schon vor 2001 gestorben. Sie selbst habe nie mit ihr im Irak zusammengelebt.

All dies verstärkte den Eindruck dieser "Black Box", erklärte die psychiatrische Gutachterin. Sie könne weder das Verhältnis zu Eltern und Geschwistern des Angeklagten erkennen noch könne sie das Rollenbild beurteilen, mit dem er aufgewachsen sei. Auch die Fragen der Anwälte der Nebenklägerinnen vermag sie nur mit Blick auf die mutmaßlichen Taten einzuschätzen, nicht aber Rückschlüsse auf den Angeklagten selbst zu ziehen.

"Sadistisch sind die Taten in jedem Fall", sagte die Gutachterin. Das allein sei aber noch kein Kriterium für eine Sicherungsverwahrung. Dennoch kam die Gutachterin immer wieder zu der vorsichtig formulierten Einschätzung, dass vieles im Verhalten des Angeklagten eher "ein schlechtes Licht" auf seine Prognose werfe. Dass Wissam B. B. etwa nach der ersten mutmaßlichen Vergewaltigung eine Speichelprobe habe abgeben müssen und dennoch weitere Taten begangen haben soll, zeige seine geringe Bereitschaft, aus negativer Erfahrung zu lernen. Auch habe er wiederholt die Unwahrheit gesagt: "Er scheint Probleme mit der Realität zu haben." So wie er sich Frauen gefügig gemacht habe, welche Gewalt ausgeübt wurde, zeige, dass es vor allem um Macht gegangen sei, so ihre Einschätzung. Schon die mutmaßliche erste Vergewaltigung der 14-Jährigen, der Ex-Freundin seines Bruders, deute darauf hin. Die mutmaßlichen Taten hätten sich gesteigert, seien häufiger und schlimmer geworden: "Ich sehe in allem die Dynamik einer unglaublichen Bemächtigung, mehr noch als das Sexuelle."

Sie halte eine sozialtherapeutische Behandlung für sinnvoll, wie sie in der JVA Berlin-Tegel angeboten werde, erklärte die Gutachterin. Doch wie könnte diese aussehen, zumal Wisam B. B. kaum Deutsch spreche? Darüber wollten die Anwälte der vier Nebenklägerinnen von ihr Auskunft haben. Die Verteidigerin des Angeklagten wollte wissen: "Wird da an der Empathie gearbeitet?" Nicht in jedem Fall, erklärte die Gutachterin. Es gebe Konzepte, die darauf abzielten, Straftätern klarzumachen, dass es sich nicht lohne, so zu leben - und sie sich besser zu ihrem eigenen Vorteil an die Regeln und Gesetze halten müssten. Die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzusetzen, sei für einige Täter zudem der falsche Weg: "Es gibt Leute, die haben eine bösartige Empathie. Wenn ich solchen Menschen beibringe, noch mehr Empathie zu empfinden, dann mache ich sie gefährlich." Am Anfang einer möglichen Therapie stehe darum die gründliche Diagnose.

Und ob eine Behandlung im Falle einer Verurteilung überhaupt möglich ist, das ist nicht gesichert, unklar ist auch, ob es Angebote für nicht deutschsprachige Täter gibt. Es gibt nur wenige Plätze in der Sozialtherapie in Tegel, auch schwerste Sexualstraftäter werden abgewiesen, eine Bewerbung ist nötig.

Im normalen Vollzug in der Haftanstalt Tegel gebe es dagegen keine Konzepte für Menschen, die solche Taten begangen haben, wie sie Wisam B.B. zur Last gelegt werden.

Das Urteil wird am 1. März erwartet.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

"Die Taten wurden ausgestalteter, aggressiver, gewalttätiger" Ein 33-Jähriger soll in Berlin Jagd auf Frauen gemacht haben. Neben einer Haftstrafe droht ihm Sic....

Subject: GERICHTSHÖFE (91%); STRAFZUMESSUNG (91%); GEFÄNGNISSTRAFEN (90%); ANKLAGEN (89%); SEXUALDELIKTE (89%); ZEUGEN (89%); GERICHTSPROZESSE (78%); GERICHTSURTEILE (78%); NEGATIVE NACHRICHTEN (78%); PERSÖNLICHKEITSRECHTE (78%); RICHTER (78%); VERURTEILUNGEN (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (77%); GEISELNAHME (76%); PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN (76%); ENTFÜHRUNG (71%); PSYCHIATRIE (71%)

Industry: PSYCHIATRIE (71%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (92%); DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (58%); FREIBURG, DEUTSCHLAND (58%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (58%); DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: February 12, 2021

End of Document